

1502284-04.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2025693/2020 - 32º D.P. ITAQUERA, 9728864 - 32º D.P. ITAQUERA, 272/20/232 - 32º

D.P. ITAQUERA, 2025693 - 32º D.P. ITAQUERA, 272/20/232 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502284-04.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2025693/2020 - 32º D.P. ITAQUERA, 9728864 - 32º D.P. ITAQUERA, 272/20/232 - 32º

D.P. ITAQUERA, 2025693 - 32º D.P. ITAQUERA, 272/20/232 - 32º D.P. ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN SILVA REZENDE e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

09/02/2022

Aos 9 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). EVELTON DAVID CONTI ISOPPO, o(a) Dr(a). KARINA SANTOS SALVADOR - DPE, defensor(a) dos ré(u)s soltos JUAN SILVA REZENDE e RAFAEL JOVINO DA SILVA (presentes). Instalada a audiência, passou-se à inquirição das testemunhas. Assim, foram ouvidas 02 testemunhas, os Policiais a saber, BRUNO BRASIL CATARINO e ELTON SOARES FIGUEIREDO (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. Após conversar com sua Defesa, o(a)s ré(u)s ficaram mantiveram-se em silêncio. A seguir foi dada por

encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. O(a) Dr(a) Promotor(a) se manifestou em sede de debates orais, através de sistema de gravação por áudio e vídeo. A Dr(a). Defensor(a), reiterou o pleito absolutório do Ministério Público. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença:

"Vistos. JUAN SILVA REZENDE e RAFAEL JOVINO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em 28 de janeiro de 2020, por volta das 02h20, na Rua Ardísia, nº 208, no bairro São Miguel, nesta capital, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios, teriam trazido consigo, para entrega a consumo de terceiros, 30 eppendorfs contendo COCAÍNA em pó, com massa líquida total de 20.8 gramas, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Determinou-se a notificação dos réus para apresentarem defesa prévia (fls. 85/86), as quais aportaram às fls. 105 (RAFAEL) e 145 (JUAN). A denúncia foi recebida (fl. 146), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para 09/02/2022. Nesta data, foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus. Os réus permaneceram em silêncio em seus interrogatórios. Encerrada a instrução, requereu o Ministério Público a improcedência da ação penal, absolvendo-se os acusados. A i. Defesa reiterou, em alegações finais, o pleito ministerial. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A materialidade delitativa está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo de constatação (fls. 27/30), laudo definitivo (fls. 155/157) e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório. A autoria delitativa, porém, é absolutamente duvidosa. Com efeito. Bruno Brasil Catarino, policial militar, não se recordou da ocorrência. Apenas informou ter efetuado diversas prisões por tráfico no local dos fatos. Em termos práticos, somente ratificou ter, de fato, feito o depoimento de fl. 10. Seu companheiro de farda, Elton Soares Figueredo, não referendou o depoimento extrajudicial, tampouco acrescentou fatos aptos a corroborar um decreto condenatório. Os testemunhos são, portanto, imprestáveis para os fins colimados, haja vista que, mesmo confrontados com as imagens dos acusados, deles as testemunhas não se lembraram. Por fim, inviável recorrer a elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e não ratificados sob o crivo do contraditório para fins de condenação de um cidadão ao cárcere. É o que preconiza o art. 155, caput, do CPP: 'O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas'. Em suma, acolho na íntegra a proposta ministerial, secundado pela i. Defesa. Diante de todo o exposto, julgo improcedente a ação penal proposta em face de JUAN SILVA REZENDE e RAFAEL JOVINO DA SILVA, qualificados nos autos, absolvendo-os com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP. A despeito da conclusão a que se chegou, as drogas foram apreendidas e não podem ser restituídas, porquanto sua posse é absolutamente ilegal. E assim sendo, nos termos dos artigos 524 e 524-A das NJCGJ, caso ainda não se tenha determinado, fica autorizada a destruição das drogas apreendidas. O dinheiro (R\$ 140,00; fl. 11) deverá ser restituído ao corréu JUAN, seu possuidor (de acordo com os depoimentos prestados na Delegacia; fls. 09 e 10). Expeça-se mandado de levantamento eletrônico em seu favor, após a indicação de conta de sua titularidade. Oportunamente, feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos em definitivo. Registre-se. Intimem-se". Após lida a sentença, o Ministério Público, a Defesa e o(a) ré(u) manifestaram interesse em não recorrer. Saem os presentes cientes. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário)

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 09 de fevereiro de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.